

'정말 이것이 최선일까?', 검찰청 폐지를 둘러싼 극렬한 논쟁

20109 박상현, 20209 김용준, 20229 최정빈



고등학교 <정치와 법> 교재를 보면 검찰은 단순히 범죄자를 잡는 기구가 아니라는 알 수 있다. 헌법과 형사소송법이 부여한 검찰의 기능은 국가의 형벌권을 실현하는 동시에, 그 과정에서 발생할 수 있는 인권 침해를 방지하는 '법률적 파수꾼' 역할에 방점이 찍혀 있다. 우선 검찰은 기소권의 전점(專占)과 법치주의의 실현을 특징으로 한다. 우리 법제는 기소 독점주의를 채택하고 있다. 이는 국가 형벌권 행사의 통로를 검찰로 단일화하여 법 집행의 통일성을 기하기 위함이다. 검찰은 고도의 법률적 지식을 바탕으로 유죄 판결 가능성을 엄밀히 따져 공소를 제기함으로써, 무분별한 재판으로 인한 국민의 기본권 침해를 예방하는 필터 기능을 수행한다.

그리고, 준사법기관으로서의 인권 옹호 기능이 있다. 검사는 행정부 소속임에도 불구하고 재판의 한 축을 담당하는 준사법기관으로 분류된다. 이는 검사에게 수사 단계에서 경찰의 공권력 남용을 감시하는 '통제관'의 지위를 부여한 것이다. 특히 영장 청구권의 독점은 강제 수사(체포, 압수수색 등)가 남발되지 않도록 법률 전문가인 검사가 일차적으로 걸러내어 국민의 신체의 자유와 사생활의 비밀을 보호하라는 헌법적 명령이다.

검찰청 폐지론이 제기되는 근거는 검찰의 기능 자체가 불필요해서가 아니다. 오히려 검찰이 부여받은 기능들이 상호 견제 없이 비대해지면서, 민주주의의 대원칙인 '견제와 균형'을 무너뜨리고 있다는 비판에서 시작된다.

검찰의 수사권과 기소권 결합에 따른 '절대 권력'의 해결책으로 최근 이재명 정부가 추진하고 있는 정책이 검찰 개혁을 통한 권력의 분산이다.

검찰청 폐지를 둘러싼 논의는 사회 전반에서 첨예한 대립을 낳고 있다. 정부는 검찰 권한의 분산과 민주적 통제 강화를 이유로 폐지를 추진하고 있으나, 이에 대한 반대 의견도 적지 않다.

한겨레 보도에 따르면 일부 현직 검사들은 검찰청 폐지가 헌법에 위배된다고 헌법소원을 제기했다. 김성훈 청주지검 부장검사는 수사권과 공소권의 분리가 검사의 직무 수행을 제한하고 공무담임권을 침해한다고 주장하며, 이로 인해 권력형 범죄나 중대 범죄에 대한 대응력이 약화될 수 있다고 우려했다.

반면 찬성 측은 검찰 권한의 과도한 집중이 민주주의 원리에 반한다고 지적한다. 이범준 전문위원은 '검찰권 폐지는 헌정사의 필연이다'라는 칼럼에서, 과거 검찰이 강력한 수사권을 바탕으로 시민의 기본권을 침해해 왔고 권위주의 정권 시기에는 국가 권력의 통제 수단으로 작동했다고 비판한다. 그는 이러한 역사적 경험을 토대로 검찰 권한을 분산시키고 보다 절제된 역할을 수행해야 한다고 강조한다.

이처럼 검찰청 폐지를 둘러싼 논쟁은 제도 개편을 넘어, 권력 통제와 시민의 권리 보호라는 헌법적 가치의 조화를 어떻게 이룰 것인가라는 근본적 문제를 제기하고 있다..

이렇듯, 검찰청 폐지론이 제기하는 문제의식은 타당하지만, 해체 자체가 곧 해답은 아니다. 핵심은 검찰의 기능을 유지하되 권력 구조를 재설계하여 법치주의와 민주적 통제를 동시에 실현하는 데 있다.

첫째, 수사·기소의 실질적 분리와 상호 견제가 필요하다. 검찰의 직접 수사는 중대 범죄로 엄격히 제한하고, 일반 사건은 독립 수사기관이 전담하도록 하여 '선수 겸 심판' 구조를 해소해야 한다. 검찰은 사후적 법률 심사와 기소 판단에 집중함으로써 권한 집중을 완화할 수 있다.

둘째, 기소 결정 과정의 투명성과 외부 통제를 강화해야 한다. 불기소 처분에 대해 시민 참여형 심의기구나 독립적 기소심사기구를 확대·상설화함으로써 검찰권 행사의 민주적 정당성을 높일 수 있다.

셋째, 정치적 중립성을 보장하는 인사·조직 개편이 요구된다. 검사동일체 원칙을 완화하고 주요 보직 인사에 대한 외부 검증을 강화해 조직 내부의 수직적 종속 구조를 완화해야 한다.

결국 쟁점은 검찰의 존폐가 아니라 민주주의에 부합하는 검찰의 모습이다. 폐지와 존치의 이분법을 넘어, 권한 분산과 통제를 통한 구조적 개혁이 현실적인 해법이라 할 수 있다.

역대 2번째 기록,2억 7000만원의 주인공, 증명할수 있을까?

10319 이정민

프로야구에 전면드래프트가 도입되고 역대2번째 1라운드 외야수 지명,계약금 2억 7000만원의 주인공 이제는 한화이글스의 야기독수리 오재원에 이야기다.

지난 9월 27일 2026 kbo 신인 드래프트 3순위 지명권을 가지고 있던 한화이글스가 유신고등학교 중견수 오재원을 지명하였다.

오재원은 2007년생 외야수로 유신고등학교에서 주장을 맡던 선수로 청소년 국가대표에도 발탁이되는등 아마추어 타자들 중 동료 신재인과

함께 이름을 날린 유망주였다. 중견수로서 넓은 수비범위와 좋은 컨택과 빠른 발이 장점인 선수로 올해 고교야구 30경기에 나와 타율 0.438,OPS 1.195와

도루 32개로 고교야구 타자들중 최정상급 활약을 보여줬다. 이러한 활약을 바탕으로 한화이글스는 오재원에게 2억 7000만원을 계약금으로 주며 기대를

드러내기도 했다. 한화는 최근 중견수의 부재를 뼈저리게 느낀 팀이다. 올시즌은 외국인 루이스 리베라토가 중견수를 맡아줘서 걱정이 없었지만 재계약

선언 하지 않고 중견수를 서지 못하는 페라자를 데리고 온 만큼 한화의 중견수 고민은 여전히 풀지 못한 숙제이다. 이용규가 팀을 떠난 이후 한화는 재대로 된

중견수가 없어 고생을 한 팀이었다.내부 육성과 트레이드도 시도해봤고 FA도 시도해봤지만 전부 실패한 한화로서는 오재원에게 기대를 걸 수 밖에 없는 상황

이다. 하지만 이제 갓 성인이 된 어린 선수를 전력의 상수라 파악 하기는 어렵다.고졸 신인이 1년차 1군에서 100안타를 때린 기록은 고작 8번에 불과하기 때

문이다. 오재원이 잘하는 선수인건 분명하지만 프로의 세계는 1년차 신인이 서기에는 너무나 높다. 그렇지만 오재원은 다를수도 있다. 한화 마무리 캠프에 이

름을 올린 그는 미야자키에서 선수들과 같이 훈련을 하며 호평 일색을 받았다.팀 내 청백전에서 안타를 친 그는 인터뷰를 통해 올시즌 개막전 주전 중견수

를 희망한다고 당찬 패기를 밝혔다.

